

1500125-59.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CLAUDIA DE ABREU MONTEIRO DE CASTRO

Comarca: Buritama

Foro: Foro de Buritama

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... princípio da insignificância ao delito de roubo, considerando o desvalor da conduta, praticada mediante violência e grave ameaça. A jurisprudência considera que a lesividade do fato independe do conteúdo patrimonial da ofensa. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Buritama

Foro de Buritama

2ª Vara

Avenida Frei Marcelo Manília, Nº 739, Buritama-SP - cep 15290-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500125-59.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500125-59.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2015141/2022 - DEL.POL.BURITAMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME GUERBAZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIA DE ABREU MONTEIRO DE CASTRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou GUILHERME GUERBAZ, vulgo "Caverninha"; como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal. Consta da denúncia que:

Consta dos autos que, no dia 17 de janeiro de 2022, por volta das 22h45, na Rua Rubião Junior, nesta Cidade e comarca de Buritama, GUILHERME GUERBAZ, vulgo "Caverninha", qualificado e interrogado à fl. 08, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma branca faca, subtraiu, para si, R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em espécie, pertencente à vítima Adriano Ubirajara Gonçalves.

Segundo se apurou, na data dos fatos, GUILHERME visualizou a vítima Adriano, deficiente físico, caminhando pelo local dos fatos.

Diante disso, a fim de subtrair o patrimônio alheio, o denunciado seguiu a vítima

pela via pública, e, em dado momento, empurrou-a pelas costas, fazendo-a cair ao solo.

Ato subsequente, GUILHERME colocou uma faca no pescoço do ofendido, tomando-lhe a carteira que trazia consigo. Então, apossou-se da quantia de R\$45,00, jogou a carteira fora, desferiu um tapa na cara do ofendido e se evadiu, em seguida, do local.

Policiais militares foram acionados pela vítima – a qual, imediatamente, reconheceu GUILHERME, pessoa conhecida dos meios policiais pela prática de crimes patrimoniais, como sendo o autor dos fatos – e passaram a realizar diligências para localizá-lo.

Pouco tempo após o ocorrido, na Rua Cunha Bueno, nº 465, nesta Cidade, os policiais conseguiram localizar e abordar GUILHERME. Efetuada revista pessoal, foi encontrada consigo uma faca e a quantia de R\$8,00 em espécie.

A denúncia foi recebida em 24 de janeiro de 2022 (fls. 151/154).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 235/237).

O recebimento da denúncia e a prisão preventiva foram mantidos e foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 244/249).

As partes apresentaram alegações finais em audiência.

É a síntese do necessário. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Não havendo preliminares a serem enfrentadas, passo à análise do mérito.

A materialidade do crime está devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 11/13), termo de declarações (fl. 6), termo de depoimentos (fls. 3/4), termo de interrogatório (fls. 8/9), nota de culpa (fl. 14), laudo (fls. 68/69), ofício de encaminhamento de preso (fl. 67), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A autoria delitiva também foi suficientemente comprovada.

No termo de declaração, em solo policial (fl. 6), a vítima declarou que estava retornando para sua residência pela rua Rubião Junior, percebeu que havia alguém lhe seguindo, na hora que olhou para trás um indivíduo o empurrou, vindo a cair no chão, colocou uma faca em seu pescoço e pegou a carteira que estava na cintura, subtraindo a quantia de R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Após pegar o dinheiro, jogou a carteira no chão e deu um tapa em sua cara. Esclarece que reconheceu o assaltante, trata-se de “CAVERNINHA”, pessoa muito conhecida na cidade por cometer crimes patrimoniais.

Em juízo, narrou que ouviu um barulho. Disse que sentiu um empurrão e caiu no chão. Disse que sua carteira estava na cintura, e o réu esticou para pegar. Disse que segurou o réu pelo tornozelo. Disse que no momento, colocaram a faca em seu pescoço. Disse que ouviu ele gritar dizendo “aqui é o caverninha”. Disse que quando caiu, não pode se levantar em razão do dispositivo de sua perna biônica. Disse que não foi agredido. Disse que o réu só levou o dinheiro, R\$ 48,00. Disse que transcorreu em torno de 20 minutos até os policiais atenderem à ocorrência. Disse que foi empregada uma faca enferrujada e que reconheceu o objeto na delegacia. Disse que quando desceu da viatura, viu o réu sendo conduzido à delegacia e reconheceu como sendo a mesma pessoa que o roubou. Disse que recuperou R\$ 8,00. Disse que não usava celular no momento, e usava o celular de sua esposa. Levantou-se de modo a ser perceptível que o uso da prótese é evidente para um terceiro observador.

O policial militar Leylson Bispo Montoro disse em juízo que estavam em patrulhamento de rotina e foram acionados para atender uma ocorrência de roubo de transeunte. Disse que a vítima narrou que o réu a empurrou por trás, e, por ser deficiente físico, caiu. Disse que o réu colocou a faca no pescoço da vítima e, após subtrair dinheiro, desferiu um tapa na vítima. Disse que encontraram o réu e a vítima o reconheceu. Disse que o réu inicialmente falou que o dinheiro em mãos era de sua mãe mas logo se contradisse. Disse que a vítima não tem uma perna, e usa uma prótese para se locomover. Disse que a vítima visivelmente tem dificuldade para se locomover. Disse que a vítima estava em estado de choque, chorando muito. Disse que a vítima foi atendida em sua residência. Disse que a vítima estava sem comunicação, devendo se deslocar até sua residência para acionar o 190. Disse que do local da

abordagem, e da residência da vítima, são locais próxima.

O policial militar Lucas Pereira das Flores confirmou o que foi dito por seu companheiro de farda. Acrescentou que o dinheiro apreendido com o réu foi atribuído inicialmente à entrega por sua mãe, e, depois mudou sua versão, atribuindo a terceiro.

Interrogado, o réu disse que tem 43 anos, disse que exercia a função de carga e descarga, recebendo em torno de R\$ 2.000,00. Disse ter 4 filhos. Negou os fatos. Disse que estava na rua e os policiais o revistaram. Disse que estava com uma faca por precaução. Disse que se sentia ameaçado porque várias pessoas tentaram o agredir, tentando realizar um linchamento. Disse que foi abordado na rua Cunha Bueno. Disse que os policiais que o prenderam o ameaçaram.

A despeito da negativa do réu, outros elementos são suficientes para indicar a condenação. Em primeiro lugar, o fato do réu ter sido abordado em local diverso em nada é capaz de infirmar a conclusão a respeito da autoria do crime. Isto porque, como dito pela vítima, os policiais atenderam à ocorrência 20 minutos depois, dando tempo de haver o deslocamento. Em segundo lugar, a vítima disse que ouviu, ao ser abordada, “aqui é o caverninha”, e, na delegacia, reconheceu a pessoa apreendida, no caso, o réu, como o autor do crime. Mesmo não havendo o reconhecimento em juízo, estes elementos de identificação fornecidos pela vítima, associados à presença da faca na posse do réu, são suficientes para condenação. É digno de nota que a vítima narrou especificamente que a faca era enferrujada, o que se coaduna com a faca encontrada na posse do réu (fls. 11).

E, mesmo que se diga que o reconhecimento feito pela vítima em sede policial não observou as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, é preciso salientar que não se trata do único elemento capaz de apontar o réu como sendo autor do fato. As contradições mencionadas pelos policiais, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, sem que seja possível retirar credibilidade de sua fala, também cristalizam o cenário de certeza quanto à autoria do crime.

Assim, suficientemente caracterizada a autoria e materialidade do crime descrito na denúncia.

Friso que, a despeito do pequeno valor subtraído, impossível a aplicação do princípio da insignificância ao delito de roubo, considerando o desvalor da conduta, praticada mediante violência e grave ameaça. A jurisprudência considera que a lesividade do fato independe do conteúdo patrimonial da ofensa. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES. (...) PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância. (STJ, AgRg no HC n. 739.630/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) Assim, diante de elementos de convicção amealhados aos autos, não há dúvidas de que o proceder do acusado amolda-se com perfeição ao crime de roubo consumado, conforme descrito na denúncia, vez que adequadamente configuradas a violência e a subtração patrimonial em face da vítima.

Esta análise do fato como um todo permite a condenação, com atuação justificada do direito penal, não havendo falar em violação ao princípio da ofensividade. Nota-se que a conduta do acusado é grave. Além de ameaçar a vítima, deficiente físico, friso, com uma faca, o réu derrubou a vítima ao chão aproveitando-se de sua maior vulnerabilidade.

Ressalto que o diminuto valor da coisa não passa despercebido e será devidamente valorado por ocasião da aplicação da pena.

Quanto à causa de aumento de emprego de arma branca, a prova se formou no sentido de reconhecer sua incidência. Neste sentido a faca apreendida (fls. 11 e 64).

Nesse contexto, verifico que o conjunto probatório reunido nos autos, sob o crivo do contraditório, é suficiente para embasar o decreto penal condenatório contra o réu em relação à prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, CP)

Assim, não há dúvidas da prática do crime imputado pela denúncia, sendo o caso de

condenação.

Passo à aplicação da pena, em observância ao art. 5º, inc. XLVI, da Constituição, e às diretrizes do art. 68 do Código Penal.

III - DOSIMETRIA

A) Da pena-base (artigo 59, do Código Penal)

Culpabilidade: trata-se de juízo de reprovação do agente, ou seja, da maior ou menor censurabilidade do ato perpetrado pelo réu, quando, entendendo o caráter ilícito do fato, podia ou devia agir de modo diverso. Considero-a exacerbada, eis que o crime de roubo foi praticado contra deficiente físico, sendo que esta circunstância é valorada nesta etapa da dosimetria. No mais, como sustentado pelo Ministério Público, a circunstância de o autor do fato não apenas ameaçar - fato que já bastaria para a configuração do crime de roubo - mas efetivamente empregar violência através do empurrão, é fator de maior reprovabilidade.

Antecedentes: o réu possui maus antecedentes (fls. 161/212). Há condenações, com seus respectivos trânsitos em julgado, que ocorreram antes do fato pelo qual condenado o acusado neste processo, sendo que em nenhuma delas decorreu o período depurador da reincidência, a exemplo das ações penais n. 0001658-06.2016.8.26.0097 (fl. 205), n. 0002487-84.2016.8.26.0097 (fl. 207) e n. 0002511-83.2014.8.26.0097 (fl. 207). Assim, utilizo uma das condenações para valoração nesta etapa da dosimetria, sendo as demais valoradas na segunda fase.

Conduta social: é aquela que possui caráter comportamental, que se analisa tendo por base o relacionamento do acusado com o meio em que vive, seu relacionamento familiar, a integração comunitária e sua responsabilidade funcional. Pela questão ter sido pouco apurada durante a instrução, deixo de considerá-la como desfavorável;

Personalidade do agente: refere-se ao caráter do acusado. Serve para demonstrar sua índole, seu temperamento, suas qualidades morais e sociais. E, por não ser um conceito jurídico, trata-se de quesito técnico, que exige conhecimento específico para sua avaliação, o que não consta dos autos. Assim, deixo de considerá-la desfavorável;

Motivos do crime: são as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram à prática do ilícito penal. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa. No presente caso, considera-se normal à espécie;

Circunstâncias: trata-se do método empregado na prática do delito (tempo, lugar, modo de execução, meio utilizado). No presente caso, a circunstância gravosa que envolve o emprego de faca será empregada na terceira etapa da dosimetria, de modo que, neste momento, nada a valorar.

Consequências: refere-se à extensão do dano produzido pela ação criminosa, é o resultado do crime. No caso, considero que pelo valor subtraído, a consequência patrimonial é diminuta, e, como dito alhures, deve ser sopesada na dosimetria. Assim, a circunstância é empregada em favor do réu.

Comportamento da vítima: é o momento de se perquirir em que medida a vítima, com a sua atuação (incitar, facilitar ou induzir), contribuiu com a ação delituosa. No caso, nada do caso é apto a ensejar valoração nesta etapa.

Sendo assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

B) Circunstâncias agravantes e atenuantes.

O réu é reincidente. Assim, promovo o aumento de 1/6, totalizando 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.

C) Causas de aumento ou de diminuição de pena

Presente a causa de aumento prevista no inciso VII, do §2º, do art. 157, CP, eis que o acusado cometeu o crime mediante emprego de faca. Assim, aumento a pena em 1/3 e torno-a definitiva em 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão e 20 dias-multa.

Regime inicial

Tendo em vista a quantidade da pena aplicada e as circunstâncias judiciais antes analisadas, fixo, com base no art. 33, § 2º e §3º Código Penal, o inicial FECHADO para o início cumprimento da pena.

Valor do dia multa

À mingua de informações sobre a capacidade econômica do réu, fixo o dia multa no

mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo.

Detração

Deverá o juízo da execução proceder à detração, devendo este período ser detraído de sua pena final, sem alteração do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que eventual progressão de regime fica a cargo do juízo da execução caso preenchidas as condições objetivas e subjetivas para tanto.

Substituição da pena e suspensão condicional da pena

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que o réu é reincidente em crime doloso e circunstâncias do caso não indicam a substituição como suficiente à sanção do ilícito praticado (CP, art. 44).

Impossível a suspensão condicional da pena, pois a pena é superior a dois anos e/ou configurou-se a reincidência em crime doloso (CP, art. 77).

Da fixação do dano mínimo (artigo 387, inciso IV, do CPP)

No caso em tela, possível a condenação do réu ao ressarcimento da vítima no valor de R\$ 37,00.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no artigo 387, do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, para o fim de CONDENAR o acusado GUILHERME GUERBAZ à pena de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, e 20 dias-multa, cujo valor é fixado em 1/30 do salário mínimo, a ser cumprida em regime inicial FECHADO, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

O acusado está preso cautelarmente desde a data dos fatos, quando a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Persistem os fundamentos da prisão cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Isto porque o réu é reincidente específico, já possuindo condenação por outros crimes, e o crime foi praticado contra pessoa vulnerável, e com violência. A decisão que a decretou explicitou os motivos que levaram à prisão processual. Não houve alteração no panorama fático-jurídico que enseje a revogação e não há excesso de prazo. Ante o exposto e nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva.

Disposições finais

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804). Todavia, concedo-lhe a gratuidade judiciária, diante dos elementos constantes dos autos, que denotam hipossuficiência econômica. Observem-se os §§ 2º e 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Comunique-se a vítima (art. 201, §1º, do Código de Processo Penal).

Após o trânsito em julgado: a) lance-se o nome do apenado no rol dos culpados; b) comunique-se o TRE e ao Instituto de Identificação; c) expeça-se guia para a execução definitiva da pena.

Após, façam-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

Sentença publicada em audiência. Intimadas as partes no ato.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado.

Buritama, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA